ΔΕΙΓΜΑ — ΠΛΑΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / SAMPLE — FICTIONAL DATA

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αριθμός 2.943

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 12.07.2020, στο γραφείο μου, εγώ, η συμβολαιογράφος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, **Δήμητρα Δείγμα**, βεβαιώνω ότι εμφανίστηκαν ενώπιόν μου οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ως πωλητές:

1) **Δήμητρα Παράδειγμα του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 51, Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 448490633 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ 236499.

2) **Δήμητρα Φανταστική του Παναγιώτη**, κάτοικος Οδός Ανύπαρκτης 56, Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 887795929 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΗ 250486.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ, ως αγοράστρια:

3) **Ευαγγελία Φανταστική του Δημητρίου**, κάτοικος Οδός Φανταστικής 55, Πάτρα, με Α.Φ.Μ. 529417592 και αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΧ 251597.

Στην κατάρτιση του παρόντος παρίστανται, σύμφωνα με τον νόμο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των συμβαλλομένων: **Δημήτριος Πλασματικός του Δημητρίου**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 24018 και Α.Φ.Μ. 148547297 · **Κωνσταντίνος Φανταστικός του Ιωάννη**, δικηγόρος, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 7502 και Α.Φ.Μ. 036839229, οι οποίοι προσκόμισαν τα νόμιμα γραμμάτια προείσπραξης αμοιβής.

Οι συμβαλλόμενοι, τους οποίους γνωρίζω προσωπικά, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο συμφώνησαν τα εξής:

ΠΡΩΤΟ — ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ. Οι πωλητές είναι συγκύριοι ενός ακινήτου (**κατάστημα**), ισόγειο, εμβαδού 178,61 τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), που βρίσκεται στη διεύθυνση Οδός Ανύπαρκτης 16, Θεσσαλονίκη, στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, και φέρει Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) **996907583009/0/8**. Το ακίνητο ανεγέρθηκε ή οριοθετήθηκε νόμιμα δυνάμει της υπ' αριθμ. 5324/1998 του Πολεοδομικού Γραφείου Δοκιμών άδειας.

SAMPLE - FICTIONAL DATA

ΔΕΥΤΕΡΟ — Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 423,87 τ.μ., το οποίο συνορεύει βόρεια με ιδιοκτησία τρίτου (ιδιοκτήτρια: Αικατερίνη Παράδειγμα του Ιωάννη), νότια με την οδό Ανύπαρκτης και ανατολικά και δυτικά με ιδιοκτησίες τρίτων (ιδιοκτήτες: Μαρία Φανταστική του Χρήστου, Μαρία Πλασματική του Ιωάννη, Αθανάσιος Φανταστικός του Αθανασίου).

Με την πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και τον κανονισμό της οικοδομής, η οικοδομή διαιρέθηκε, πέρα από το ακίνητο του παρόντος, και στις εξής αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος:

— διαμέρισμα Α1 του 4ου ορόφου, εμβαδού 154,28 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996907583009/0/14 (ιδιοκτήτης: Ιωάννης Πλασματικός του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Β3 του 3ου ορόφου, εμβαδού 140,61 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996907583009/0/18 (ιδιοκτήτρια: Δήμητρα Πλασματική του Γεωργίου).

— διαμέρισμα Γ3 του 1ου ορόφου, εμβαδού 71,77 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996907583009/0/12 (ιδιοκτήτρια: Δήμητρα Δοκιμαστή του Κωνσταντίνου).

— διαμέρισμα Δ1 του 1ου ορόφου, εμβαδού 144,61 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996907583009/0/15 (ιδιοκτήτης: Νικόλαος Δείγμα του Παναγιώτη).

— διαμέρισμα Ε2 του 3ου ορόφου, εμβαδού 68,64 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996907583009/0/17 (ιδιοκτήτρια: Ελένη Πλασματική του Νικολάου).

— διαμέρισμα Ζ2 του 4ου ορόφου, εμβαδού 57,80 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996907583009/0/19 (ιδιοκτήτρια: Ελένη Υποθετική του Παναγιώτη).

— κατάστημα Η1 του ισογείου, εμβαδού 63,33 τ.μ., με ΚΑΕΚ 996907583009/0/24 (ιδιοκτήτρια: Ελένη Δείγμα του Αθανασίου).

ΤΡΙΤΟ — ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ. Με το υπ' αριθμ. 3.817/1981 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ευαγγελία Δείγμα), που συντάχθηκε την 11η Ιουλίου 1981, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 20.650.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Γεώργιος Δείγμα του Γεωργίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 24.239/1988 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Μαρία Δοκιμαστή),

SAMPLE - FICTIONAL DATA

που συντάχθηκε την 17η Ιανουαρίου 1988, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 26.750.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Δημήτριος Ανύπαρκτος του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 2.739/1993 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Παναγιώτης Φανταστικός), που συντάχθηκε την 21η Φεβρουαρίου 1993, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 2.850.000 δραχμών. Νέος κύριος έγινε ο Χρήστος Ανύπαρκτος του Ιωάννη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 1.196/1995 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Γεωργία Παράδειγμα), που συντάχθηκε την 1η Μαρτίου 1995, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 23.450.000 δραχμών. Νέα κυρία έγινε η Δήμητρα Παράδειγμα του Δημητρίου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 9.748/2007 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Γεώργιος Εικονικός), που συντάχθηκε την 22η Σεπτεμβρίου 2007, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 375.500,00 €. Νέα κυρία έγινε η Δήμητρα Δείγμα του Παναγιώτη, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 26.559/2008 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Ελένη Εικονική), που συντάχθηκε την 23η Ιανουαρίου 2008, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 341.000,00 €. Νέα κυρία έγινε η Γεωργία Φανταστική του Χρήστου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Με το υπ' αριθμ. 5.825/2009 συμβόλαιο (συμβολαιογράφος: Γεώργιος Παράδειγμα), που συντάχθηκε την 16η Ιουλίου 2009, το ακίνητο μεταβιβάστηκε αντί τιμήματος 20.000,00 €. Νέα κυρία έγινε η Αικατερίνη Δοκιμαστή του Νικολάου, και το συμβόλαιο μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου.

Η τελευταία κυρία, **Αικατερίνη Δοκιμαστή του Νικολάου**, κάτοικος Λεωφόρος Δοκιμών 11, Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 331055657, μεταβίβασε το ακίνητο στους μεταβιβάζοντες του παρόντος, οι οποίοι έκτοτε το νέμονται συνεχώς, δημόσια και

SAMPLE - FICTIONAL DATA

αδιατάρακτα.

ΤΕΤΑΡΤΟ — ΒΑΡΗ. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 21243/2020 πιστοποιητικό του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου, το ακίνητο βαρυνόταν με υποθήκη ποσού 127.000,00 € υπέρ της Τράπεζας Δοκιμών Α.Ε., η οποία έχει εξαλειφθεί πλήρως, και σήμερα είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, κατάσχεση, διεκδίκηση ή δουλεία.

ΠΕΜΠΤΟ — Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. Από τον κανονισμό της οικοδομής, ο οποίος δεσμεύει και τον αποκτώντα, παρατίθενται:

Απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε ιδιοκτησίας για σκοπούς που προκαλούν θόρυβο, οσμές ή ενόχληση στους λοιπούς ιδιοκτήτες, καθώς και η τοποθέτηση επιγραφών ή κλιματιστικών μηχανημάτων στις όψεις της οικοδομής χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη της οικοδομής είναι το οικόπεδο, τα θεμέλια, οι κύριοι τοίχοι, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, ο ανελκυστήρας, το δώμα, το λεβητοστάσιο και κάθε χώρος ή εγκατάσταση που εξυπηρετεί όλους τους ιδιοκτήτες, και ανήκουν σε αυτούς κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους.

Η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε τη συγκαλέσει ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτες που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο των ψήφων, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν ο κανονισμός ορίζει διαφορετικά.

Κάθε ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει την είσοδο στην ιδιοκτησία του για την εκτέλεση επισκευών σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε ζημίας που θα προκληθεί, και να διατηρεί την ιδιοκτησία του σε καλή κατάσταση.

Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για θητεία ενός έτους, εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες δικαστικά και εξώδικα για κάθε θέμα που αφορά τα κοινόχρηστα, εισπράττει τις κοινόχρηστες δαπάνες και τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων.

ΕΚΤΟ — Η ΠΩΛΗΣΗ. Με το παρόν οι πωλητές πωλούν και μεταβιβάζουν στην αγοράστρια την πλήρη κυριότητα του παραπάνω ακινήτου, ελεύθερου από κάθε βάρος.

SAMPLE · FICTIONAL DATA

ΕΒΔΟΜΟ — ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ. Το συμφωνημένο τίμημα ανέρχεται στο ποσό των **535.500,00 €**, το οποίο οι πωλητές δηλώνουν ότι εισέπραξαν ολόκληρο μέσω τραπεζικής μεταφοράς πριν από την υπογραφή του παρόντος.

ΟΓΔΟΟ — ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, όπως υπολογίστηκε με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχεται σε 404.100,00 €. Για την παρούσα υποβλήθηκε η υπ' αριθμ. 799552/2020 δήλωση φόρου μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού την 9η Ιουλίου 2020, και ο φόρος καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, όπως αποδεικνύεται από το προσαρτώμενο αποδεικτικό πληρωμής.

ΕΝΑΤΟ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Προσαρτώνται στο παρόν: (α) πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης με αριθμό 624104/2018, κατηγορίας Ε (ενεργειακή επιθεωρήτρια: **Βασιλική Ανύπαρκτη του Δημητρίου**, με Α.Φ.Μ. 646960290)· (β) Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου με αριθμό 5955526694, συνταγμένη από την ίδια μηχανικό· (γ) βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας των τελευταίων πέντε ετών· (δ) βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή τέλους ακίνητης περιουσίας.

ΔΕΚΑΤΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ. Ο μεταβιβάζων δηλώνει υπεύθυνα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας, ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υφίστανται αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, ότι δεν έχει υπαχθεί σε καμία ρύθμιση νομιμοποίησης και ότι το ακίνητο είναι σύμφωνο με την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια. Προσαρτάται στο παρόν σχετική βεβαίωση μηχανικού, ο οποίος βεβαιώνει ότι διενήργησε αυτοψία και ότι η βεβαίωση εκδόθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Δηλώνεται ότι για το ακίνητο έχει υποβληθεί δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ότι τα στοιχεία του κτηματολογικού φύλλου συμφωνούν με την περιγραφή του παρόντος, και ότι ο/η συμβολαιογράφος θα μεριμνήσει για την καταχώριση της παρούσας πράξης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο μεταβιβάζων δηλώνει ότι το ακίνητο δεν έχει μισθωθεί σε τρίτους, ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης ή προαίρεσης υπέρ οποιουδήποτε, και ότι δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση, προσύμφωνο ή υπόσχεση μεταβίβασης για το ίδιο ακίνητο.

Οι συμβαλλόμενοι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τον/την συμβολαιογράφο για τους σκοπούς της κατάρτισης, της καταχώρισης

SAMPLE · FICTIONAL DATA

και της φύλαξης της παρούσας πράξης, και για την υποβολή των νόμιμων δηλώσεων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ο μεταβιβάζων ευθύνεται για την ύπαρξη του δικαιώματος κυριότητας και για την έλλειψη νομικών ελαττωμάτων, και υποχρεούται σε αποζημίωση του αποκτώντος σε περίπτωση αποβολής του από τρίτο που θα προβάλει δικαίωμα επί του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Όλα τα έξοδα του παρόντος, δηλαδή τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου, τα τέλη καταχώρισης στο Κτηματολόγιο, οι αμοιβές των δικηγόρων και ο αναλογών φόρος, βαρύνουν τον αποκτώντα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ρητά στο παρόν.

Η νομή και κατοχή του ακινήτου, μαζί με όλα τα δικαιώματα, τις αγωγές και τις ενστάσεις που απορρέουν από την κυριότητα, μεταβιβάζονται στον αποκτώντα από σήμερα. Από την ίδια ημέρα όλα τα τέλη, οι φόροι, οι κοινόχρηστες δαπάνες και οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον αποκτώντα, ενώ οι οφειλές μέχρι σήμερα βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα, ο οποίος δηλώνει ότι τις έχει εξοφλήσει.

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα περιοχή, σε αρχαιολογικό χώρο ή σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας, και ότι δεν απαιτείται καμία ειδική άδεια ή έγκριση δημόσιας αρχής για τη μεταβίβασή του. Δηλώνουν επίσης ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων για τις παραμεθόριες περιοχές και ότι αυτές δεν εφαρμόζονται στο παρόν.

Ο αποκτών δηλώνει ότι επισκέφθηκε το ακίνητο, το εξέτασε προσεκτικά μαζί με τεχνικό σύμβουλο της επιλογής του και το βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει, και παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή υπαναχώρηση για πραγματικά ελαττώματα, εκτός αν αυτά αποκρύφθηκαν δολίως.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ — ΕΞΟΔΑ. Τα δικαιώματα του/της συμβολαιογράφου για το παρόν ανέρχονται σε 4.284,00 € πλέον Φ.Π.Α., και τα τέλη καταχώρισης θα καταβληθούν κατά την υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Κτηματολογικό Γραφείο.

ΔΩΔΕΚΑΤΟ — ΠΡΟΣΑΡΤΩΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Στο παρόν προσαρτώνται τα εξής έγγραφα:

1. Κάτοψη ορόφου θεωρημένη από μηχανικό, με αριθμό 10964/2020, της 10ης

SAMPLE - FICTIONAL DATA

Ιουλίου 2020.

2. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με αριθμό 68669/2020, της 21ης Ιουνίου 2020.

3. Βεβαίωση μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτων, με αριθμό 61351/2020, της 7ης Ιουλίου 2020.

4. Δήλωση φόρου και αποδεικτικό καταβολής, με αριθμό 69332/2020, της 19ης Μαΐου 2020.

5. Αποδεικτικό ενημερότητας για ΕΝΦΙΑ, με αριθμό 81662/2020, της 26ης Μαΐου 2020.

6. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, με αριθμό 4703/2020, της 19ης Ιουνίου 2020.

7. Πιστοποιητικό βαρών, με αριθμό 5862/2020, της 2ης Ιουλίου 2020.

8. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, με αριθμό 64647/2020, της 30ης Ιουνίου 2020.

9. Βεβαίωση του Δήμου για τη μη οφειλή ΤΑΠ, με αριθμό 82466/2020, της 3ης Ιουλίου 2020.

10. Πιστοποιητικό μη διεκδίκησης, με αριθμό 93898/2020, της 17ης Ιουνίου 2020.

11. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, με αριθμό 82848/2020, της 1ης Ιουλίου 2020.

12. Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, με αριθμό 93726/2020, της 6ης Ιουνίου 2020.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ — ΔΗΛΩΣΕΙΣ. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν καταβληθεί όλοι οι φόροι και τα τέλη που αφορούν το ακίνητο και ότι προσκομίστηκαν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σε όλους, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Δήμητρα Δείγμα

SAMPLE - FICTIONAL DATA